



**P U T U S A N**

**Nomor 1262 K/PID/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Supriadi alias Pak De bin Rebo (Alm) ;  
Tempat lahir : Tanah Gambus (Sumut) ;  
Umur/ Tanggal lahir : 52 tahun / 16 Agustus 1964 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : - Jalan Singgalang Kelurahan Kulim Kecamatan  
Tenayan Raya Kota Pekanbaru ;  
- Jalan Kereta Api Gang Sari Kencana Kota  
Pekanbaru ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017 ;
6. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017 ;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa Supriadi alias Pak De bin Rebo (Alm) pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2017 sekira jam 12.05 WIB atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Lintas Timur Km. 31 RT/RW 001/002 Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan* Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira jam 20.00 WIB, saksi Carli Sihombing (dilakukan penuntutan terpisah) bersama saksi Kisruh Mujana bin Ruji mendatangi rumah Terdakwa Supriadi alias Pak De bin Rebo (Alm) dengan maksud meminta Terdakwa untuk mencari tenaga kerja untuk pekerjaan pembongkaran besi tower milik PT. Mitrayasa Sarana Informasi dengan diberikan upah pekerja sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) perkilogram, lalu Terdakwa menanyakan surat izin dismantle (pembongkaran) tower kepada saksi Carli Sihombing, namun surat izin dimaksud belum ada dan saksi Carli Sihombing berjanji akan menyerahkan surat izin dismantle (pembongkaran) tersebut kepada Terdakwa ;

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 Terdakwa menghubungi saksi Hariansyah via handphone untuk menawarkan pekerjaan pembongkaran besi tower yang mana tawaran Terdakwa disetujui oleh saksi Hariansyah, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira jam 16.00 WIB saksi Hariansyah pun tiba di rumah Terdakwa dengan membawa 4 (empat) orang pekerja lainnya yaitu saksi Irfan Guntur, saksi Abdul Sandi, saksi Irwan Duta dan saksi Anggi Wilana, selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada saksi Carli Sihombing via handphone perihal kedatangan para pekerja tersebut dan Terdakwa juga meminta surat izin dismantle (pembongkaran) tower kepada saksi Carli Sihombing, selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Carli Sihombing di Supermarket Giant di Pekanbaru, lalu saksi Carli Sihombing memberikan surat izin dismantle (pembongkaran) tower kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memperlihatkan surat izin pembongkaran tersebut kepada saksi Hariansyah dan pekerja lainnya, esok harinya Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira jam 13.00

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1262 K/PID/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB saksi Carli Sihombing bersama dengan saksi Kisruh Mujana bin Ruji datang ke rumah Terdakwa untuk menjemput saksi Hariansyah beserta saksi Irfan Guntur, saksi Abdul Sandi, saksi Irwan Duta dan saksi Anggi Wilana untuk dibawa ke lokasi pembongkaran besi tower dimaksud, setibanya di lokasi tersebut saksi Carli Sihombing menemui saksi Jamaris (penjaga tower) dengan maksud memberitahukan bahwa akan ada pekerjaan pembongkaran besi tower milik PT. Mitrayasa Sarana Informasi, kemudian saksi Jamaris menanyakan surat izin pembongkaran besi tower tersebut, namun saksi Carli Sihombing tidak ada memperlihatkan surat izin dimaksud dan mengatakan akan diperlihatkan oleh saksi Carli Sihombing esok harinya, kemudian saksi Carli Sihombing pun pulang dan meninggalkan para pekerja di rumah kosong dekat tower tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 sekira jam 08.00 WIB, atas perintah saksi Carli Sihombing, saksi Hariansyah beserta pekerja lainnya pun mulai bekerja untuk membongkar besi tower, kemudian sekira jam 18.00 WIB Terdakwa datang dan membawa besi tower tersebut ke rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Gran Max BM 9873 BD warna hitam milik Terdakwa, esok harinya Kamis tanggal 2 Februari 2017 para pekerja masih melanjutkan pekerjaannya dan sekira jam 18.00 WIB besi tower tersebut dibawa kembali ke rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil pick up milik Terdakwa, sehingga jumlah berat besi tower keseluruhan yang sudah dibawa ke rumah Terdakwa lebih kurang 3 (tiga) ton dengan rincian 7 (tujuh) batang besi kaki, 101 (seratus satu) batang besi pendek, 1 (satu) unit besi kedudukan antena, 1 (satu) set besi breket, 6 (enam) buah besi pagar tower, 37 (tiga puluh tujuh) buah besi tangga tower, 4 (empat) batang besi panjang rangka tower, 707 (tujuh ratus tujuh) batang besi pendek rangka tower, 65 (enam puluh lima) batang besi plat tower, 16 (enam belas) batang besi plat kedudukan antena tower, 3 (tiga) buah besi pijakan tower dan 1,5 (satu koma lima) karung baut tower yang disimpan di rumah Terdakwa.

Selanjutnya saksi Carli Sihombing menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli besi tower tersebut dan Terdakwa menyepakati membeli besi tower tersebut kepada saksi Carli Sihombing yang diketahuinya bukan sebagai pemilik Tower tersebut dengan harga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) perkilogram, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi Carli Sihombing sesuai dengan kuitansi pembelian besi tower Axis tanggal 30 Januari 2017 dan pengiriman uang via transfer ATM Bank Rakyat Indonesia atas nama Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Bank Central Asia atas nama Nanda Ario sebagai uang

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1262 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka pembelian besi yang rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2017 perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Wilfried selaku karyawan PT. Mitrayasa Sarana Informasi yang langsung datang ke lokasi dan melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelawan tanggal 30 Mei 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIADI alias PAK DE bin REBO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUPRIADI alias PAK DE bin REBO (Alm) selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 7 (tujuh) batang besi kaki ;
  - b. 101 (seratus satu) batang besi pendek ;
  - c. 1 (satu) unit besi kedudukan antenna ;
  - d. 1 (satu) set besi breket ;
  - e. 6 (enam) buah besi pagar tower ;
  - f. 37 (tiga puluh tujuh) buah besi tangga tower ;
  - g. 4 (empat) batang besi panjang rangka tower ;
  - h. 707 (tujuh ratus tujuh) batang besi pendek rangka tower ;
  - i. 65 (enam puluh lima) batang besi plat tower ;
  - j. 16 (enam belas) batang besi plat kedudukan antena tower ;
  - k. 3 (tiga) buah besi pijakan tower ;
  - l. 1,5 (satu koma lima) karung baut tower ;
  - m. 1 (satu) lembar surat izin akses dismantle tower Axis nomor surat NS-AXIS/NO/IV/2017 ;
  - n. 1 (satu) lembar surat Packing List – PT. Aurora Mulia Sambaru ;
  - o. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian besi tower Axis senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Sdr. Supriadi alias Pak De kepada Sdr. Carli Sihombing pada tanggal 30 Januari 2017 ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 1262 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. 1 (satu) lembar kertas bukti transfer uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM Bank Rakyat Indonesia atas nama Supriadi ke Bank Central Asia Nomor Rekening 0590456586 atas nama Nanda Ario pada tanggal 2 Februari 2017 ;

*Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Carli Sihombing ;*

- q. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;

*Dirampas untuk dimusnahkan ;*

- r. 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Gran Max BM 9873 BD warna hitam ;

- s. 1 (satu) lembar STNK mobil pick up merk Daihatsu Gran Max BM 9873 BD warna hitam nomor rangka MHKP3CA1JBK013527 dan nomor mesin DBY7382 atas nama Lewis Hutabarat ;

- t. 1 (satu) buah kunci kontak mobil pick up merk Daihatsu Gran Max BM 9873 BD warna hitam ;

*Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Lewis Hutabarat melalui Terdakwa ;*

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 116/Pid.B/2017/PN.Plw tanggal 13 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIADI alias PAK DE bin REBO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - a. 7 (tujuh) batang besi kaki ;
  - b. 101 (seratus satu) batang besi pendek ;
  - c. 1 (satu) unit besi kedudukan antenna ;
  - d. 1 (satu) set besi breket ;
  - e. 6 (enam) buah besi pagar tower ;
  - f. 37 (tiga puluh tujuh) buah besi tangga tower ;
  - g. 4 (empat) batang besi panjang rangka tower ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1262 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 707 (tujuh ratus tujuh) batang besi pendek rangka tower ;
- i. 65 (enam puluh lima) batang besi plat tower ;
- j. 16 (enam belas) batang besi plat kedudukan antena tower ;
- k. 3 (tiga) buah besi pijakan tower ;
- l. 1,5 (satu koma lima) karung baut tower ;
- m. 1 (satu) lembar surat izin akses dismantle tower Axis nomor surat NS-AXIS/NO/IV/2017 ;
- n. 1 (satu) lembar surat Packing List – PT. Aurora Mulia Sambaru ;
- o. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian besi tower Axis senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Sdr. Supriadi alias Pak De kepada Sdr. Carli Sihombing pada tanggal 30 Januari 2017 ;
- p. 1 (satu) lembar kertas bukti transfer uang senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui ATM Bank Rakyat Indonesia atas nama Supriadi ke Bank Central Asia Nomor Rekening 0590456586 atas nama Nanda Ario pada tanggal 2 Februari 2017 ;

*Barang bukti dipergunakan dalam perkara Terdakwa Carli Sihombing alias Caru bin Zainal Sihombing ;*

- q. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;  
*Dikembalikan kepada Terdakwa Supriadi alias Pak De bin Rebo (Alm) ;*
- r. 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Gran Max BM 9873 BD warna hitam ;
- s. 1 (satu) lembar STNK mobil pick up merk Daihatsu Gran Max BM 9873 BD warna hitam nomor rangka MHKP3CA1JBK013527 dan nomor mesin DBY7382 atas nama Lewis Hutabarat ;
- t. 1 (satu) buah kunci kontak mobil pick up merk Daihatsu Gran Max BM 9873 BD warna hitam ;

*Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Lewis Hutabarat melalui Terdakwa ;*

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 142/PID.B/2017/PT PBR tanggal 22 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 116/Pid.B/2017/PN Plw tanggal 13 Juni 2017 yang dimintakan banding tersebut ;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1262 K/PID/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 03/Akta.Pid/2017/PN.PLW yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 September 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 September 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 14 September 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 14 September 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

Adapun alasan kami menyatakan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tinggi Pekanbaru sangatlah ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan dan akibat dari kejahatan yang telah dilakukan Terdakwa.
2. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tinggi Pekanbaru tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak memberikan efek pencegahan (*deterrence*) pada Terdakwa yang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan (*potential offender*) yang sama.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa mengakui telah membeli barang berupa besi tower milik PT. Mitrayasa Sarana Informasi kepada saksi Carli Sihombing alias

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1262 K/PID/2017



Caru bin Zainal Sihombing (Perkara Pencurian yang divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan) dan Nanda Ario (masuk dalam daftar pencarian orang) dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) perkilogramnya dengan jumlah taksiran berat keseluruhan 1 (satu) buah tower sebanyak 12,5 (dua belas koma lima) ton.

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pembayaran untuk pembelian besi tower tersebut secara tunai kepada saksi Carli Sihombing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kepada Nanda Ario sebesar Rp5.000.000,00 melalui transfer Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Rakyat Indonesia atas nama Supriadi ke rekening Bank Central Asia atas nama Nanda Ario, sehingga jumlah keseluruhan yang sudah dibayarkan Terdakwa sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam melakukan transaksi jual beli antara Terdakwa dengan saksi Carli Sihombing dan Nanda Ario tidak ada menggunakan surat kuasa jual beli dari PT. Mitrayasa Sarana Informasi serta Berita Acara Jual Beli besi tower tersebut.
- Bahwa benar, besi tower tersebut diangkut dari lokasi pembongkaran besi tower menuju rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Gran Max BM 9873 BD warna hitam milik Terdakwa.
- Bahwa benar, saksi Carli Sihombing dan Nanda Ario bukan merupakan karyawan PT. Mitrayasa Sarana Informasi sehingga yang dirugikan dalam hal ini adalah PT. Mitrayasa Sarana Informasi.

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

1. Alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pelalawan yang menyatakan Terdakwa Supriadi als Pak De bin Rebo (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:
  - *Judex Facti* telah memverifikasi keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat-surat, petunjuk, dan barang bukti secara tepat dan benar sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang relevan dengan dakwaan Penuntut Umum.



- *Judex Facti* telah membuat konstruksi hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana Pasal 480 ke 1 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum, dan mempertimbangkan konsep-konsep hukum tentang unsur-unsur tindak pidana dan konsep pertanggungjawaban pidana secara tepat dan benar;
  - *Judex Facti* telah membuktikan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, melanggar Pasal 480 ke 1 KUHP secara tepat dan benar dengan cara mengkorelasikan konsep hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut dengan fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan mengenai perkara *a quo*, khususnya berdasarkan fakta Terdakwa terbukti membeli besi tower dari Carli Sihombing dengan sistem borongan yaitu diperkirakan tower dengan berat 12,5 ton dengan harga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dibayar di muka/panjar sebesar 30% yaitu sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sisanya akan dibayarkan setelah semua besi diserahkan kepada Terdakwa. Bahwa faktanya besi tower tersebut merupakan milik PT Mitrayasa Sarana Informasi yang tidak pernah memberikan kuasa/ ijin jual/bongkar kepada Carli Sihombing maupun Terdakwa, sedangkan Terdakwa tahu besi tower tidak bisa diperjual belikan oleh perorangan dan besi tower memiliki nomor seri yang tertera pada besi tersebut namun jual beli tersebut tetap dilakukan oleh Terdakwa dan Carli Sihombing;
2. Alasan permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan *Judex Facti* yang berkenaan dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang dinilai Penuntut Umum terlalu ringan dan memohon kepada Majelis Hakim kasasi yang mengadili perkara *a quo* agar menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, tidak dapat dibenarkan karena penjatuhan berat ringan pidana kepada Terdakwa merupakan wewenang *Judex facti*, bukan wewenang *Judex Jurist*, bukan alasan formal dan objek kasasi menurut Pasal 253 KUHP, kecuali jika *judex facti* kurang memiliki pertimbangan hukum dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, melanggar prinsip-prinsip dan aturan pemidanaan atau melampaui kewenangannya dalam pemidanaan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan tersebut ;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2017 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Wahidin, S.H. M.H. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota :**

**Ttd. /**

**Dr. H. WAHIDIN, S.H., M.H.**

**Ttd. /**

**MARUAP DOHMATIGA PASARIBU. S.H. M.Hum.**

**Ketua Majelis :**

**Ttd. /**

**Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti :**

**Ttd. /**

**R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.**

**Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PIDANA**

**H. SUHARTO, SH.,M.HUM.**  
**NIP : 19600613 198503 1 002**

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1262 K/PID/2017

